

1501043-92.2020.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA

Comarca: Itaquaquecetuba

Foro: Foro de Itaquaquecetuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/09/2022

... anos; já foi preso anteriormente por tráfico e receptação, e desde esses fatos não voltou a ser preso; está em liberdade há cerca de 8 anos; atualmente trabalha com jardinagem e poda de árvores em uma empresa que presta serviços para a prefeitura de Guarulhos. Quanto à imputação, afirmou que tinha ciência de que a motocicleta era furtada; que a comprou por R\$ 500,00; que o vendedor ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquecetuba

Foro de Itaquaquecetuba

1ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel 1170/1194, Itaquaquecetuba-SP - cep 08577-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501043-92.2020.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501043-92.2020.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2129216/2020 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 11598919 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA,

3192/2020 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2129216 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 3192/20/304

- DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CIDMAR ALVES ZILIO

Juíza de Direito: Dra. Érica Pereira de Sousa

Vistos.

Trata-se de processo penal promovido pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra CIDMAR ALVES ZILIO, imputando-lhe a prática do crime de receptação entre os dias 26 e 27 de maio de 2020.

De acordo com a denúncia, entre os dias 26 e 27 de maio de 2020, na Estrada Bonsucesso, nº 2071, Bairro Rio Abaixo, nesta cidade e Comarca, o denunciado supostamente adquiriu, para ele, a motocicleta Honda/CBX 250 Twister, placas DFA-8307, que sabia ser produto de crime.

A peça acusatória narra que a motocicleta em questão havia sido furtada do interior do Pátio IR Fuentes no dia 26 de maio de 2020, por volta de 01h00min. Ocorre que Policiais Militares receberam a informação acerca de onde estaria a motocicleta referida, deslocando-se, portanto, para a localidade informada. Lá chegando, foram recepcionados pelo denunciado, sendo que, de pronto, verificaram a existência de uma motocicleta no quintal, que estava coberta com um tapete. Os agentes estatais pediram permissão ao denunciado para verificar o veículo, o que foi autorizado. Verificada a motocicleta, constatou-se que se tratava realmente da motocicleta furtada no dia anterior. Indagado, CIDMAR afirmou que comprou a motocicleta por R\$ 500,00 de um indivíduo chamado "Charlie" no dia 24 de maio de 2020.

Denúncia foi recebida (págs. 76/77), o réu foi regularmente citado e apresentou resposta à acusação (pág. 92). Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público postulou pela condenação do réu por entender existirem provas suficientes para tanto. A Defesa, por sua vez, pugna pela improcedência da ação penal fundamentando-se na ilicitude da prova produzida.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva merece acolhida.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão (págs. 12/13) e pelo laudo do exame de constatação, fotografiação e descrição (págs. 140/147).

A autoria delitiva, por sua vez, advém do depoimento das testemunhas e da confissão do réu.

A testemunha Nilson Carlos da Silva, policial militar, declarou que estava em patrulhamento no local dos fatos e foi informado da ocorrência de um furto no pátio. Foi até a residência do acusado, que ele já tinha conhecimento, e chegando lá viu um objeto coberto com tapete. Chamou o acusado, o qual disse q era uma moto que adquiriu de uma cidadão chamado Charles, e que adquiriu por um valor que a testemunha não recorda. A residência do acusado foi indicada por populares, pois é conhecido na região como autor de furtos. Ao ser questionado pelo Ministério Público, afirmou que o acusado teria alegado ter comprado o veículo de outro indivíduo, chamado Charles. Ao ser questionado pela Defesa, afirmou que foi até a casa do acusado em função de informações dadas por pessoas que conhecem o acusado, mas não soube especificar quem foram essas pessoas.

Por sua vez, a testemunha Glairton Augusto De Andrade, também policial militar, declarou que assumiu o serviço pois estava em patrulhamento no momento. Soube de informações de popular, que não quis se identificar, quem era o indivíduo e onde ele residia. Foram até o local e avistou uma moto coberta por um tapete. Chamaram o acusado, o qual negou eventual prática criminosa. Deu permissão e entrou na residência, ocasião em que verificou que o veículo era a motocicleta subtraída. O acusado teria afirmado que a adquiriu por R\$ 500,00 de um indivíduo chamado Charles. Ao ser questionado pela Defesa, declarou que chegou até o acusado através de uma denúncia anônima, que lhe informou que havia uma moto roubada de um pátio que se encontrava na residência do acusado, fornecendo o endereço.

Em interrogatório, o réu CIDMAR ALVES ZILIO relatou que tem 33 anos; já foi preso anteriormente por tráfico e receptação, e desde esses fatos não voltou a ser preso; está em liberdade há cerca de 8 anos; atualmente trabalha com jardinagem e poda de árvores em uma empresa que presta serviços para a prefeitura de Guarulhos. Quanto à

imputação, afirmou que tinha ciência de que a motocicleta era furtada; que a comprou por R\$ 500,00; que o vendedor lhe tinha dito que já estava com a motocicleta há muito tempo, mas ela estava com problema e tinha ficado na casa do vendedor; não sabia que o furto da motocicleta era recente.

Verifica-se, portanto, que a prova oral produzida é suficiente para a condenação do réu, já que este confessou, afirmando que tinha ciência de que a motocicleta adquirida era produto de crime.

A tese defensiva de ilicitude da prova é improcedente, pois a prova testemunhal produzida indica que o ingresso dos policiais na residência ocorreu com a autorização do acusado, não tendo ocorrido violação à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. Tão logo receberam a denúncia anônima, os policiais se dirigiram à residência para verificar sua veracidade, e então visualizaram, sem ingressar no local, um veículo coberto por um tapete. Dessa forma, a denúncia anônima serviu como indício de autoria delitiva, que foi devidamente confirmada por diligências posteriores, não havendo, pois, ilegalidade.

Por todo o exposto, a condenação é medida que se impõe.

Passo à dosagem da pena.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu possui duas condenações transitadas em julgado, uma das quais deve ser computada como Maus Antecedentes (pág. 41/43), razão pela qual majoro a pena-base em 1/6, o que resulta em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o acusado é reincidente (págs. 41/43), mas também confessou a prática do crime imputado, de modo que opero a compensação entre a circunstância agravante da reincidência e a circunstância atenuante da confissão espontânea. Não merece acolhida o pedido ministerial quanto à agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, pois não restou comprovado que o réu se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva, inexistindo, assim, nexos entre a situação de calamidade e a prática criminosa (nesse sentido, cf. STJ, HC n. 736.703/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato [Desembargador Convocado do TJDF], Quinta Turma, julgado em 24/5/2022).

Na terceira fase, verifico que não incidem causas de aumento nem de diminuição de pena.

Fixo o dia-multa no mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias que autorizem fixação em maior valor.

Com fundamento na Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça, estabeleço o regime prisional inicial semiaberto para cumprimento da pena privativa de liberdade, já que, apesar de ser reincidente, a maioria das circunstâncias judiciais é favorável ao acusado.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos: prestação de pecuniária, consistente no pagamento de um salário mínimo à instituição a ser indicada pelo Juízo das Execuções; e limitação de fim de semana.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido da denúncia e, conseqüentemente, condeno CIDMAR ALVES ZILIO ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, substituída por penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal.

Após o trânsito em julgado desta decisão, caso confirmado o presente decisum, expeça-se guia de recolhimento e arquivem-se com as cautelas de praxe.

P. R. I.

Itaquaquecetuba, 12 de setembro de 2022⁰.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA